

INDAHLIAWATI BINTI ABDUL RAZAK

Iwn.

ABU NAZARI BIN ABU YAZID

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abdul Latif (Ahli Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Ahli Panel)

8 Disember 2023 / 24 JamadilAwal 1445H

Rayuan Kes Mal No.: 10000-099-0093-2022

(Rayuan terhadap Perintah Interim Kebenaran Masuk Rumah/ Premis

Pegum Syarie Perayu: Tiada

Pegum Syarie Responden: Tuan Mohd Nooraizan bin Md Idros (Tetuan Nooraizan & Partners)

ALASAN PENGHAKIMAN

MUKADDIMAH

1- Kes ini adalah suatu permohonan rayuan yang difailkan oleh Perayu terhadap keputusan/perintah bagi kes induk permohonan perintah Interim Kebenaran Masuk Rumah/ Premis yang difailkan oleh Perayu dalam kes mal no: 10100-099-0041-2022 (permohonan tersebut).

FAKTA KES

- 2- Pada Januari 2022, Perayu telah memfailkan satu permohonan untuk mendapatkan perintah interim bagi kebenaran masuk rumah/ premis ke atas Responden untuk mendapatkan perintah yang menegah Responden daripada menghalang Perayu memasuki rumah kelamin dan tidak mengunci semua bilik di alamat Tropika Residence, No 47, Jalan Tiang Seri U8/73A, Bukit Jelutong, 40150 Shah Alam Selangor Darul Ehsan.
- 3- Permohonan tersebut dibuat bagi membolehkan Pemohon mengambil pakaian, barangan peribadi, barang kepunyaan, dokumen kerja dan dokumen peribadi Pemohon yang berada dalam premis tersebut atau dalam milikan Responden.
- 4- Pada 6 Oktober 2022, Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan dan memerintahkan sebagaimana berikut:
 - (a) Mahkamah menolak permohonan Perayu agar Perintah Interim Injuksi dikeluarkan terhadap Responden;
 - (b) Mahkamah perintahkan Perayu menanggung kos Responden sebanyak RM 3,000.00.
- 5- Tidak berpuas hati dengan sebahagian keputusan mahkamah iaitu mengenai kos, Perayu telah memfailkan notis rayuan pada 11 Oktober 2022 terhadap perintah kos tersebut.

ISU

6- Isu yang dibangkitkan adalah—

- 6.1 Sama ada rayuan ini patut dibenarkan
- 6.2 Samada kos wajar dikenakan ke atas Perayu dan sekiranya wajar adakah kos sebanyak RM3000 yang dikenakan ke atas Perayu adalah pada kadar yang munasabah?

ANALISIS DAN DAPATAN MAHKAMAH

7- Rayuan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 200 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETMMSS 2003) berkaitan kuasa Mahkamah untuk membenarkan permohonan injunksi yang memperuntukkan bahawa:—

Injunksi

Seksyen 200 (1) Atas permohonan mana-mana pihak dalam mana-mana kausa atau perkara, sebelum atau selepas pendengaran kausa atau perkara itu, Mahkamah boleh memberikan injunksi, sama ada atau tidak tuntutan untuk mendapatkan injunksi itu telah dimasukkan dalam saman, tuntutan balas atau notis pihak ketiga, mengikut mana-mana yang berkenaan.

8- Peruntukan tersebut memberi ruang dan kuasa kepada Mahkamah untuk memberikan apa-apa perintah injunksi. Tatacara permohonan adalah diperuntukkan dengan jelas di bawah seksyen 197 ETMMSS 2003.

Kuasa Mahkamah untuk memberikan perintah interim

197. (1) Tertakluk kepada Bab ini, Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa mengikut budi bicaranya, untuk memberikan apa-apa perintah interim atas apa-apa terma yang difikirkannya patut dan boleh memberikan apa-apa arahan tentang prosiding selanjutnya.

(2) Suatu permohonan bagi mendapatkan perintah interim hendaklah dibuat dalam Borang MS 50 dan disokong dengan affidavit

9- Sebelum kami meneruskan kes ini, kami menarik perhatian pihak-pihak kepada seksyen 198 ETMMSS 2003 yang memperuntukkan seperti berikut:

Tiada rayuan terhadap perintah interim

198. Tiada rayuan boleh dibuat terhadap apa-apa perintah interim di bawah Bab ini.

Kami berpendapat bahawa tiada rayuan boleh dibuat terhadap apa-apa perintah interim yang diputuskan oleh Mahkamah.

10- Hasil pemerhatian kes ini, Kami dapati Kes ini merupakan satu rayuan terhadap sebahagian keputusan yang telah dibuat oleh Hakim MTS. Walau bagaimanapun, Perayu dalam kes di hadapan kami ini hanya merayu berkaitan kos yang telah dikenakan sebanyak RM3,000 yang dikatakan tidak wajar dan tidak munasabah. Oleh yang demikian kami panel Rayuan hanya akan meneliti dan membuat keputusan terhadap kos yang dikenakan oleh MTS.

11- Berdasarkan kepada seksyen 198 ETMMSS 2003, rayuan tidak boleh dikemukakan terhadap perintah interim atas alasan bahawa pihak-pihak yang terkilan dengan keputusan mahkamah dalam kes induk mempunyai peluang utk merayu setelah kes induk diputuskan. Jika rayuan

terhadap kes interim dibenarkan akan menyalahi peruntukan seksyen 128 ETMMS 2003 dan akan melambatkan pendengaran kes induk.

12- Perayu dalam hujahan bertulisnya menghujahkan bahawa YA Hakim bicara sama sekali tidak mengulas atau menyentuh berkenaan dengan sebab dan merit yang munasabah bagi mewajarkan Perayu dikenakan kos tersebut.

13- Dalam mempertimbangkan isu kos yang dibangkitkan dalam rayuan ini, kami merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes **Ahmad Azman Bin Abdullah lwn. Nor Fatiha Binti Mohd Yusof**, Kes Permohonan No. : 10000-085-0076-2018 yang menyatakan bahawa –

[49] Pada hemat kami dalam isu kos ini, kami berpendirian bahawa suatu kos wajar diawardkan bagi mana-mana permohonan interlokutori perlanjutan tempoh masa di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003. Kewajaran kos tersebut adalah diawardkan kepada Responden dalam semua hal prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut-

a.

b. Bahawa pihak Responden telah dijadikan pihak-pihak dalam prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut yang menyebabkan pengeluaran kos di pihak Responden dalam pengendalian prosiding dan guaman (jika ada) bagi menghadapi permohonan Pemohon;

c. Bahawa pihak Responden terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa melibatkan pengurusan pliding bermula dari penelitian terhadap Notis dan Afidavit Sokongan, penyediaan Afidavit Jawapan, penelitian kepada Afidavit Balasan serta penelitian dan penyediaan peringkat hujahan;

d. Bahawa masa yang diperuntukkan oleh Responden untuk kehadiran prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa di mana sekurang-kurangnya ia melalui 2 kali pendengaran atau lebih sebelum permohonan tersebut diputuskan; dan

e. Bahawa Mahkamah telah memberikan pertimbangan tahap prejudis kepada Responden dengan prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang wajar dipampaskan dengan kos.

14- Panel Rayuan dalam kes di atas telah memberikan panduan yang boleh dijadikan sandaran dalam memutuskan kos pihak-pihak antara lainnya ialah sama ada pihak-pihak telah terjejas dengan sesuatu permohonan interlocutori yang difailkan serta tumpuan dan masa yang perlu diberikan akibat daripadanya.

15- Kami juga telah meneliti Afidavit Jawapan dan Hujah Responden di ms 19 dan 48 Rekod Rayuan bahawa selain daripada menuntut kos, Responden tidak menghujahkan bahawa kenapa Responden perlu diawardkan kos. Responden juga tidak menyatakan bahawa Responden telah terjejas dari segi masa dan tumpuan yang harus diberikan. Justeru itu perkara ini tidak dapat ditegaskan oleh YA Hakim Bicara secara terperinci terutama dalam menimbangkan satu jumlah kos yang sesuai.

16- Sungguhpun kes **Ahmad Azman Bin Abdullah** di atas melibatkan permohonan perlanjutan tempoh masa, namun elemen-elemen yang diberi pertimbangan dalam kes tersebut boleh dijadikan panduan dalam konteks kes-kes bersifat interlocutori sebagaimana dalam kes ini. Demi keadilan, maka pada hemat kami adalah sewajarnya suatu kos yang difikirkan sesuai dan adil diawardkan kepada Responden berdasarkan seksyen 222 ETTMSS yang memperuntukkan bahawa—

Kos

Seksyen 222. Tertakluk kepada Enakmen ini, Mahkamah hendaklah, mengikut budi bicaranya, mengawardkan kos bagi prosiding yang difailkan di Mahkamah itu walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidang kuasa mengenai prosiding itu.

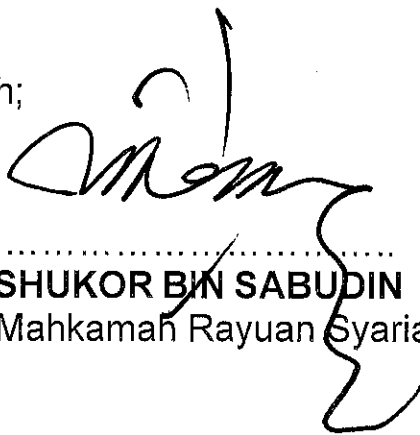
17- Kami juga mengambil kesempatan ini untuk menasihati pihak-pihak bahawa kes ini tidak berlarutan sekiranya ada kerjasama yang baik antara pihak-pihak. Penyerahan barang-barang milik peribadi boleh diselesaikan secara damai. Setelah bercerai adalah tidak manis untuk Perayu mengambil sendiri barang-barangnya dari premis tersebut kerana ia akan menimbulkan tohmahan dan fitnah. Buang yang keruh ambil yang jernih. Tidak semua masalah perlu diselesaikan di mahkamah. Peguam Syarie juga boleh memainkan peranan dalam menasihati pihak-pihak untuk penyelesaian.

KEPUTUSAN

18- SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan serta hujahan pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- 1) Rayuan Perayu ADALAH DITERIMA.
- 2) Perintah MTS bertarikh 6/10/2022 dalam kes Mal No.: 10100-099-0041-2022 berkenaan kos diubah sebagaimana berikut: mahkamah perintahkan pemohon menanggung kos Responden sebanyak RM1,000.

Dibaca dan ditandatangani oleh;



1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN ABDUL LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

3. 
YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HJ. AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor